

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091746-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA JULIA PACHECO GRANJA BUENO

MEDIDA DE URGÊNCIA. RECURSO DA UNIÃO EM FACE DE DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE RPV ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA CUMPRIMENTO DE TUTELA. TUTELA CUMPRIDA NOS AUTOS ORIGINÁRIOS MEDIANTE SEQUESTRO DE VERBAS E EXPEDIÇÃO DE RPV. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM RECURSO. EXISTÊNCIA DE PERIGO REVERSO. UNIÃO NÃO INDICA MEIO MENOS GRAVOSO DE CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência da presente decisão ao Vice-Gestor das Turmas Recursais. Após certificado o transito em julgado, dê-se baixa e archive-se, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5091746-49.2024.4.02.5101

510014998826 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5091746-49.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ANA JULIA PACHECO GRANJA BUENO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência interposta pela União, em face de decisão do Juízo a quo que determinou a expedição de RPV, para o cumprimento da tutela de urgência.

Observa-se dos autos originários que o pedido da parte autora foi julgado procedente, com a condenação dos réus no fornecimento dos medicamentos pretendidos na inicial (evento 115). Vejamos:

"Assim sendo, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO EM FACE DA UNIÃO, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, determinando o fornecimento à parte autora da medicação descrita na petição inicial, segundo as quantidades e parâmetros especificados nas fls. 31 (ver prescrições médicas). Antecipo a tutela jurisdicional a respeito, afastando efeito suspensivo de possível recurso. Intime-se para o cumprimento os três entes condenados à obrigação de fornecimento, com prazo de 15 dias para entendimentos administrativos entre as três esferas para que indiquem aquela que deverá entregar efetivamente o medicamento durante todo o tratamento, bem como para que esta informe o procedimento a ser adotado pela parte autora, sob pena de, em medida de execução forçada, ser determinado o seqüestro de verbas públicas ou qualquer outra providência em relação a quaisquer uma das entidades obrigadas por sentença."

Os réus interpuseram recurso, que foi improvido pela Turma Recursal (evento 156):

"Ante todo o exposto, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS dos réus; e CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora para condenar os réus em perdas e danos pelos medicamentos e implemento adquiridos a partir da intimação da decisão que antecipou os efeitos da tutela, que não foram fornecidos em cumprimento da mesma, incidindo a correção monetária desde a data da compra, cujo valor total será objeto de apuração na fase de cumprimento de sentença."

Após, o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário (evento 225), tendo os autos sido encaminhados para a Gestão das Turmas Recursais, que determinou a suspensão do processo (evento 229).

Tendo em vista que a parte autora informou o não cumprimento da tutela de urgência, a Gestão das Turmas Recursais determinou a baixa dos autos ao Juizado de origem apenas para o cumprimento da mesma (evento 561).

Decisão do evento 3, indeferindo a liminar pretendida.

VOTO

Mantenho o já fundamentado na decisão do evento 3, que passa a fazer parte integrante do presente voto. Vejamos:

Ressalta-se que não cabe aqui analisar se o medicamento é ou não devido, uma vez que em face do acórdão, que manteve a sentença em desfavor dos réus, apenas o Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso, não sendo possível à União, com o presente recurso, discutir o mérito da causa.

Observa-se que o Juízo *a quo* havia, inicialmente, determinado o bloqueio, no Sistema SISBAJUD, do montante necessário para a aquisição dos medicamentos necessários à parte autora. No entanto, não havendo informação quanto a conta a ser bloqueada, determinou a expedição de Requisição com base no menor orçamento apresentado pela parte autora (evento 565 e 568).

Pretende a União a suspensão do pagamento da RPV, sob fundamento de direito. Ou seja, expedição somente após o trânsito em julgado. Insurge-se em face da expedição da RPV com argumento processual, mas não manifesta forma alternativa para cumprimento de sua parte.

Repito. Não se insurge em face da expedição da RPV, apontando forma menos gravosa de cumprimento, no seu modo de entender, que pretenda a implementação. Não manifesta a intenção de entregar o material, de depositar o valor ou apresentar conta para sequestro. Ao que tudo indica apenas não quer cumprir.

Ademais, em se tratando de pleito de saúde o *periculum* é reverso.

Ressalto que a responsabilidade solidária visa garantir o cumprimento e a efetividade da obrigação com a ampliação da proteção ao cidadão. Havendo, legalmente, um ente responsável pelo cumprimento da obrigação, o cumprimento deve ser dirigido a ele.

No entanto, verificando-se que o medicamento pleiteado deve ser fornecido por outro ente (Estado do Rio de Janeiro ou Município do Rio de Janeiro), este deve ressarcir integralmente à União quanto ao valor dispendido.

Por fim, destaco que nos autos originários há sentença favorável, com antecipação de tutela mantida pela Turma Recursal que originariamente julgou o recurso, quando detinha competência cível. Segundo a decisão do evento 229, a qual reproduzo:

" Processo nº 0032365-36.2010.4.02.5151/02 (2010.51.51.032365-3/02)

ATO ORDINATÓRIO

Em cumprimento à Ordem de Serviço nº JFRJ-ODS-2014/00003, de 26 de fevereiro de 2014, e, tendo em vista o disposto no artigo 543-B, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e na Portaria GP 177/STF, de 26/11/2007, procedo à suspensão do presente processo, pois foi reconhecida pelo STF a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada em processo versando sobre matéria análoga à dos presentes autos, quando da apreciação do Recurso Extraordinário nº RE 566.471/RN, (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO), que resta pendente de julgamento de mérito por aquela Suprema Corte.

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2014."

Ocorre que, o RE 566.471/RN, foi julgado recentemente com tese fixada no tema 6. Vejamos:

"Tese:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a

concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficializar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS."

Súmula vinculante nº 61 - "A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471).

Outrossim, deve ser dada ciência ao Juiz Vice-Gestor que determinou a baixa dos autos ao juizado de origem para ratificar ou retificar o fundamento da suspensão, a manutenção da mesma ou a finalização do julgamento com a aplicação da tese (evento 229 e evento 490 dos autos originários - RECURSO CÍVEL Nº 0032365-36.2010.4.02.5151/RJ). A despeito de tal, considerando o perigo reverso acima mencionado e a existência de antecipação de tutela deferida em 2010 (evento 4), sentença com antecipação de tutela e acórdão da 2ª Turma Recursal, então competente, também favorável a parte autora, entendo que deve o fornecimento ser garantido até a finalização dos procedimentos de julgamento do RE, interposto pelo Estado do Rio de Janeiro.

ISTO POSTO, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Publique-se. Intime-se. Dê-se ciência da presente decisão ao Vice-Gestor das Turmas Recursais. Após certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e archive-se.